COMARCA DE CABO FRIO
1° VARA CÍVEL

PROCESSO nº 0813360-28.2023.8.19.0011

AUTOR: ADORLY VIDAL RABELO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE
DEFENSORIA PÚBLICA: DP JUNTO À 1.ª VARA CÍVEL DE CABO FRIO (598)

RÉU: MUNICIPIO DE CABO FRIO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SENTENÇA

ADORLY VIDAL RABELO propõe a ação de obrigação de fazer em face de MUNICÍPIO DE CABO FRIO e ESTADO DO RIO DE JANEIRO alegando, em síntese, que foi diagnosticado com diabetes mellitus insulino-dependente (CID 10 – E109), motivo pelo qual necessita fazer uso contínuo do medicamento XINGDUO 5/1000 - 30 comprimidos ao mês. Narra que o custo mensal para aquisição do medicamento gira em torno de R$ 206,39, sendo que não possui condições de arcar com o pagamento. Informa que buscou o medicamento pela via administrativa, mas não obteve êxito. Requer que os réus sejam condenados a disponibilizar o medicamento pleiteado conforme prescrição médica.

A Inicial de index 81575862 veio acompanhada de documentos de index 81575863 a 81575878.

Decisão em index 81704079 deferindo a gratuidade de justiça e a tutela de urgência.

Contestação primeiro réu em index 82006611, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no feito e a necessidade de litisconsórcio passivo com a União e a inexistência de interesse de agir. No mérito, alega a violação do princípio da legalidade e do princípio da igualdade, a necessidade de observância da divisão de competências elaborada pelo SUS para o fornecimento de medicamentos. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Ofício da Secretaria de Estado de Saúde em index 83793001.

Contestação do segundo réu em index 84348104, arguindo, em síntese, da existência de alternativas terapêuticas já incorporadas ao sus para o tratamento da doença. Defende a inadequação da multa cominatória. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Decisões de index 84643409 e 117838330 determinou o bloqueio de verbas públicas.

Manifestação do MP em index 84733044.

Prestação de contas em index 108581846 a 108581849 e 132339659.

Manifestação do MP em index 117889300

Ofício da Secretaria Estadual de Saúde em index 149684241.

Manifestação do primeiro réu em index 151563240 informando que não possui mais provas a produzir.

Manifestação do MP em index 178663762.

RELATADOS. DECIDO.

Afasta-se a preliminar de incompetência do Juízo haja vista a tese firmada pelo STF no Tema 793 no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Assim, a alegação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO deve ser rechaçada.

Rejeita-se a impugnação ao valor da causa uma vez que o indicado pelo requerente corresponde ao custo aproximado do tratamento, conforme informado na inicial.

Afasta-se, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir uma vez que é exigível o esgotamento das vias administrativas para fins de interposição de ação judicial, em conformidade com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, dou por saneado o feito. A ação comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que dispensável a produção de outras provas além das constantes dos autos.

No mérito, os direitos à saúde e à vida do paciente têm natureza fundamental garantidos pela Constituição Federal, com o objetivo de assegurar o Princípio Fundamental Dignidade da pessoa humana (artigos 1º, III, 5º e 6º, da CR/88). Além disso, dispõe o art. 196 da Constituição

Federal de 1998 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A distribuição de atribuições entre os entes federativos prevista em diplomas infraconstitucionais, como é caso da Lei 8.080/1990, não tem o condão de elidir a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente, tendo em vista que, no que tange às regras definidoras de atribuições, a Lei do SUS é aplicável apenas aos integrantes do sistema, não atingindo os cidadãos, que podem demandar contra qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. Nesse sentido, a tese firmada pelo STF no tema 793:

> *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."*

No mesmo sentido, a Súmula 65 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

> *"Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela".*

Ainda a Súmula 115 do TJRJ:

> *"A solidariedade dos entes públicos, no dever de assegurar o direito à saúde, não implica a admissão do chamamento ao processo".*

Dessa forma, o direito fundamental à saúde impõe aos entes estatais uma prestação positiva, consistente no dever constitucional de fornecer meios indispensáveis à garantia de uma vida digna e saudável às pessoas, concretizando, assim, a dignidade da pessoa humana.

A simples alegação de existência de atribuições internas para atendimento de demandas que discutam direito à saúde não é suficiente, por si só, para afastar um dever constitucional imposto aos entes federados, ante a reconhecida solidariedade entre os entes federativos para prestação de serviços de saúde. Por certo, não podem os direitos sociais fundamentais ficar condicionados às escolhas do Administrador, sendo importante a atuação do Judiciário como garantidor dos direitos fundamentais.

No caso, a parte autora demonstrou, por meio do laudo de index 81575873, o diagnóstico da patologia informada e a prescrição do medicamento requerido, razão pela qual precisa fazer uso do fármaco descrito na inicial. Assim, diante do quadro de saúde da parte autora e de sua hipossuficiência econômica, os réus possuem a obrigação constitucional de adotar as providências necessárias para fornecer os medicamentos necessários para o seu tratamento.

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para tornar definitiva a tutela deferida no index 81704079.

Condeno o Município de Cabo Frio e o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Note-se, por oportuno, o cancelamento da Súmula 421 do STJ (Tema 1002 do STF).

Deixo de condenar o Estado do Rio de Janeiro, nas despesas processuais, nos termos do art. 17, IX da Lei 3350/99.

Condeno o Município ao pagamento de metade da taxa judiciária, estando o mesmo isento das custas, nos termos do art. 17, IX da Lei 3350/99 e súmula 145 do TJRJ.

Deixo de submeter esta sentença ao reexame necessário, com fundamento no art. 496, § 3º, II e III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se. P.I. Ciência ao Ministério Público.

Cabo Frio, 29 de maio de 2025

JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIANA GONCALVES FIGUEIRA
30/05/2025 19:01:56
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25053019015611400000186719504

IMPRIMIR GERAR PDF